

DESAFIO – LGPD

Nome completo: Eduardo Santana Silva

Sprint: Sprint 06 – LGPD (Programação Front-End)

Turno: Matutino

Data do envio: 19 de agosto de 2026

AÇÃO 1 – Página de contato

Link do repositório:

<https://github.com/edumonga/desafio-lgpd-ford.git>

AÇÃO 2 – Estudo de caso

a) Quais respostas da empresa estão de acordo com a LGPD?

Nenhuma das três respostas está de acordo com a LGPD. Todas contrariam direitos que a Lei nº 13.709/2018 assegura ao titular no art. 18 e os princípios do art. 6º. Cabe apenas registrar três ressalvas técnicas que a empresa poderia ter invocado – mas não invocou – e que, ainda assim, não sustentariam as recusas apresentadas:

- Retenção parcial de dados: o art. 16 permite conservar dados mesmo após o término do tratamento para cumprimento de obrigação legal ou regulatória (inciso I), estudo por órgão de pesquisa (II), transferência a terceiro nos termos da lei (III) ou uso exclusivo do controlador com dados anonimizados (IV). Isso justificaria manter dados específicos, como registros fiscais obrigatórios, jamais a cobrança de uma taxa.
- Forma e prazo da portabilidade: o art. 18, V, condiciona a portabilidade à regulamentação da autoridade nacional e à observância dos segredos comercial e industrial. A empresa poderia discutir formato, prazo ou a exclusão de informações cobertas por segredo, mas não negar o direito alegando que não o oferece.
- Segurança como dever de identificação: os arts. 18, § 3º, e 46 autorizam e exigem que a empresa confirme a identidade de quem faz o requerimento antes de entregar os dados, para evitar entregá-los a um impostor. Segurança é fundamento para autenticar o requerente, nunca para negar o acesso ao próprio titular.

b) Quais respostas estão em desacordo com a LGPD?

As três respostas estão em desacordo com a legislação.

1. Cobrança de taxa para excluir os dados. O art. 18, § 5º, da LGPD é expresso ao determinar que o requerimento do titular será atendido sem custos para ele, nos prazos e nos termos previstos em regulamento. No mesmo sentido, o art. 8º, § 5º, garante que o consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação

expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado. Condicionar a exclusão ao pagamento cria uma barreira econômica ao exercício de um direito legal e viola também o princípio do livre acesso (art. 6º, IV). O custo de manter o cadastro é risco do negócio do controlador, e não ônus do titular.

2. Recusa da portabilidade. O art. 18, V, assegura ao titular a portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa. Trata-se de direito previsto em lei, e não de serviço opcional que a empresa escolhe oferecer ou não. A ausência de solução técnica é falha do controlador, que deveria ter previsto o atendimento desse direito desde a concepção do sistema (art. 46, § 2º), e não motivo válido de recusa.

3. Negação do acesso aos próprios dados. A recusa contraria de uma só vez o princípio do livre acesso (art. 6º, IV), o da transparência (art. 6º, VI), o direito de obter confirmação da existência de tratamento e acesso aos dados (art. 18, I e II) e o direito à informação clara sobre finalidade, forma, duração e compartilhamento do tratamento (art. 9º). O art. 19 ainda fixa os prazos de resposta: em formato simplificado, imediatamente; por declaração clara e completa, em até 15 dias contados do requerimento. Motivos de segurança genéricos não constituem hipótese legal de recusa.

c) Quais direitos Kael pode exigir legalmente?

Kael é titular de dados pessoais (art. 5º, V) e pode exigir, mediante requerimento expresso e gratuito ao controlador (art. 18, §§ 3º e 5º):

- Confirmação da existência de tratamento (art. 18, I), ou seja, saber se a Trevixel trata dados a seu respeito.
- Acesso aos dados (art. 18, II), com resposta imediata em formato simplificado ou completa em até 15 dias (art. 19, I e II), incluindo finalidade, forma, duração do tratamento e identificação do controlador (art. 9º).
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados (art. 18, III).
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei (art. 18, IV), o que se aplica ao envio excessivo de mensagens promocionais.
- Portabilidade dos dados a outro fornecedor (art. 18, V).
- Eliminação dos dados tratados com base no consentimento (art. 18, VI), ressalvadas as hipóteses de conservação do art. 16; nesse caso, a empresa deve informar quais dados manteve e com qual fundamento legal.

- Informação sobre as entidades públicas e privadas com as quais houve uso compartilhado dos dados (art. 18, VII).
- Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa (art. 18, VIII).
- Revogação do consentimento a qualquer tempo, por procedimento gratuito e facilitado (art. 18, IX, combinado com o art. 8º, § 5º), incluindo o simples descadastramento das mensagens promocionais.
- Oposição ao tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento da lei (art. 18, § 2º).

Diante da recusa, Kael pode ainda peticionar contra o controlador perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (art. 18, § 1º) e junto aos órgãos de defesa do consumidor (art. 18, § 8º), além de pleitear reparação pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos (art. 42). A empresa está sujeita às sanções administrativas do art. 52, que vão da advertência à multa de até 2% do faturamento, limitada a R\$ 50 milhões por infração. Kael também tem direito de conhecer a identidade e o contato do encarregado pelo tratamento de dados, que é o canal oficial de comunicação entre titular, controlador e ANPD (art. 41, § 2º, I e II).

d) Quais cuidados os profissionais de TI devem adotar ao lidar com dados de terceiros?

O caso mostra que a violação começa no projeto do sistema: não havia rotina de exclusão, nem de exportação, nem de consulta pelo próprio titular. Os cuidados abaixo derivam diretamente dos princípios do art. 6º da LGPD.

- Finalidade, adequação e necessidade (art. 6º, I a III): coletar apenas o mínimo de dados indispensável à finalidade informada. Se o objetivo é um contato comercial, exigir CPF e endereço completo pode configurar coleta excessiva.
- Livre acesso (art. 6º, IV): implementar, desde o início, funcionalidades de autoatendimento que permitam ao titular consultar, corrigir, exportar e excluir seus dados, sem custo e sem depender de negociação com o suporte.
- Qualidade dos dados (art. 6º, V): garantir exatidão e atualização, com validação de campos e rotinas de correção.
- Transparência (art. 6º, VI): apresentar avisos de privacidade em linguagem clara no momento da coleta, com a política de privacidade sempre acessível, exatamente como foi implementado na Ação 1 deste desafio.
- Segurança e prevenção (art. 6º, VII e VIII, combinados com o art. 46): criptografia em trânsito e em repouso, controle de acesso por perfil segundo o princípio do menor

privilégio, autenticação forte, trilhas de auditoria, backup, segregação de ambientes e proteção contra injeção de código. Uma prática essencial é nunca usar dados reais de titulares em ambiente de teste ou homologação, mas sim dados sintéticos ou anonimizados.

- Privacidade desde a concepção (art. 46, § 2º): a segurança e o atendimento aos direitos do titular devem ser considerados desde a fase de concepção do produto até sua execução, e não acrescentados depois. Foi essa ausência que levou a Trevixel a alegar que não oferece portabilidade.
- Gestão do consentimento (art. 8º): registrar data, hora, versão do texto aceito e finalidade de cada consentimento, pois cabe ao controlador o ônus de provar que ele foi obtido (art. 8º, § 2º). Consentimentos para finalidades distintas devem ser separados (§ 4º) e a retirada do consentimento deve ser tão simples quanto a concessão (§ 5º).
- Ciclo de vida e descarte (arts. 15 e 16): definir prazos de retenção e rotinas automáticas de eliminação ou anonimização quando a finalidade se exaure ou o consentimento é revogado, inclusive em backups e bases secundárias.
- Não discriminação (art. 6º, IX): não utilizar os dados para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos, com atenção especial a decisões automatizadas de perfil, que são revisíveis a pedido do titular (art. 20).
- Responsabilização e prestação de contas (art. 6º, X): manter registro das operações de tratamento (art. 37), elaborar relatório de impacto quando exigido (art. 38), formalizar contratos e instruções com operadores e fornecedores (art. 39), apoiar o encarregado (art. 41) e manter plano de resposta a incidentes, comunicando ANPD e titulares em prazo razoável quando houver risco relevante (art. 48).

e) Quais dados informados por Kael podem ser considerados sensíveis?

Nenhum dos dados informados por Kael é dado pessoal sensível. Nome, data de nascimento, CPF, telefone, e-mail e endereço são dados pessoais comuns, enquadrados no art. 5º, I, da LGPD, que os define como informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

O art. 5º, II, define dado pessoal sensível por meio de um rol taxativo, que abrange apenas: origem racial ou étnica; convicção religiosa; opinião política; filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político; dado referente à saúde ou à vida sexual; e dado genético ou biométrico vinculado a uma pessoa natural. Nenhuma das informações fornecidas por Kael se enquadra nessas categorias, que recebem proteção reforçada porque seu uso indevido tende a gerar discriminação, razão pela qual seu tratamento segue regras mais restritas (art. 11).

Duas ressalvas são importantes. A primeira é que não ser sensível não significa desproteção: CPF, data de nascimento e endereço são dados de identificação inequívoca e, combinados, viabilizam fraude e roubo de identidade, de modo que todos os princípios do art. 6º e o dever de segurança do art. 46 se aplicam integralmente a eles. A segunda é que um dado comum pode se tornar sensível pelo contexto: se o tratamento revelar informação do rol do art. 5º, II, ele passa a merecer a proteção reforçada, como um endereço que identifique uma aldeia indígena, revelando origem étnica, ou um templo religioso, revelando convicção religiosa. Se o titular fosse criança ou adolescente, aplicar-se-ia ainda o regime especial do art. 14, com consentimento específico de ao menos um dos pais ou responsável legal.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 19 ago. 2026.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. Guia orientativo para definições dos agentes de tratamento de dados pessoais e do encarregado. Brasília, DF: ANPD, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br>. Acesso em: 19 ago. 2026.

FORD MOTOR COMPANY BRASIL. Política de privacidade. Disponível em: <https://www.ford.com.br/politica-de-privacidade/>. Acesso em: 19 ago. 2026.